

SafeWay Kids ICT 규제샌드박스 v2.1 — 이의림 변호사

5/7 cross-check 질의서

자문 목적

본 질의서는 **2026-05-07 대한상공회의소 규제샌드박스 지원센터 이의림 변호사 미팅**의 사전 자료다. 자문의 목적은 다음 3가지로 한정한다.

1. 양길모 변호사 의견서(KISED #32399, 2026-05-02 승인)의 결론을 **cross-check** — 동일 결론에 도달하는지 또는 다른 법리 해석이 가능한지.
2. 양길모 의견서가 명시적으로 다루지 않은 2개 잔존 균열에 대한 1차 법리 **anchor 확보** — (A) 유희 매칭이 §49 조의2 제3호 중개 외연을 넘어 "운수사업 영위 외관"으로 해석될 위험 (§2.3 균열) / (B) §53 ③ "지명" 요건 N:N 교차 탑승 시 권한 귀속 + 민사 보수 계약과의 분리 (§2.4 균열).
3. 대한상공회의소 2026-04-10 검토 의견("§49조의2 제3호 등록만으로 사업 가능") 과 v2.1 §2.1 정면 답변의 **정합성 점검** — 지원센터 내부 관점에서 본 신청사의 답변이 충분한지.

본 자문 결과는 **2026-05-14 v2.2 사전 전달본**(UD-3 default 기준 5/13 → 5/14 연기) 작성 anchor로 사용된다. 5/15 16:00 K-Startup 모두의 창업 신청서 마감과 별개의 병렬 트랙(SafeWay 샌드박스)이며, 일정상 우선순위는 **5/15 신청 > 6/9 PT 출시 > SafeWay 샌드박스 v2.2** 의 3레벨로 운영된다.

자문 대상 변호사 프로필

- **이의림 변호사**: 대한상공회의소 규제샌드박스 지원센터 협력 변호사 (실무진 cross-check 라인)
- 본 자문은 **법리 1차 anchor 확보**가 목적이며, 구속력 있는 행정청 유권해석을 부여하지 않음을 사전 합의한다.

자문 진행 가이드 (75~90분 권장)

총 3개 그룹 질문 (Q1-Q2-Q3 — 양길모 의견서 cross-check 1 + 신규 균열 2). 각 질문은 3~5개 sub-question으로 구성된다.

시간	활동
0~10분	사업 모델 핵심 4분 브리핑 (v2.1 §1.2 차량 소유 구조 + §1.3 N:N 관계도 + §1.4 7단계 플로우 + §2 규제 공백 6개 개관)
10~15분	양길모 의견서 결론 3개 요약 전달 (Q1-Q2-Q3) — 변호사가 의견서 PDF를 5/6 17:00까지 사전 검토했다는 가정
15~35분	본 자문 Q1 : 양길모 결론 cross-check (§3 전세 정의 / 1개 운송계약 / 운송사업자 단위 판별)
35~60분	본 자문 Q2 : 운수사업 외관 균열 (§2.3 sub-gap)
60~80분	본 자문 Q3 : §53 ③ N:N 지명 + 민사 보수 계약 분리 균열 (§2.4 sub-gap)
80~90분	자문 결과 요약 + 양길모 의견서와의 결론 차이 (있다면) 명시 + v2.2 §2.3-§2.4 보강 방향 합의

자문 후 산출물

자문 결과를 반영하여 다음 파일 갱신:

- **신규:** [artifacts/business/regulatory/2026-05-08-iuilim-consultation-memo.md](#) — 자문 결과 메모 (3 질문 × sub-answer 매트릭스 + v2.2 반영 포인트)
- **갱신:** [artifacts/business/regulatory/2026-05-03-sandbox-application-v2.1-draft.md](#) → v2.2로 전환
 - §2.3 (규제 공백 #2) 본문에 "운수사업 외관 3축 분석" 단락 신설
 - §2.4 (규제 공백 #3) 본문에 "N:N 교차 탑승 공동 지명 + 민사 보수 계약 분리" 단락 신설
 - §1.3 관계도에 동승보호자 ↔ 학원 (§53 ③ 지명) ↔ 플랫폼/사업자 (보수 계약) 점선 추가
 - §1.4 단계 5 (동승보호자 지명) 표를 5-1-5-2-5-3 sub-step 분해
- **갱신:** [STATE.md](#) Parallel workstream 영역에 cross-check 완료 + v2.2 반영 일정 (5/14 default) 명시

Q1. 양길모 변호사 의견서 결론 cross-check (§3 전세 정의 / 1개 운송계약 / 운송사업자 단위 판별)

관련 조문·판례

여객자동차법 §3 (구역 여객자동차운송사업의 종류): 전세버스운송사업은 "일정 수 이상의 승객과 계약에 의하여 그 운송계약에 따른 운행계통을 정하지 아니하고 전국을 사업구역으로 하여 여객을 운송하는 사업"

여객자동차법 시행령 §3의2 (전세버스운송사업에 관한 특례) 제1항 1의2호: "다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자와 **1개의 운송계약**(가목부터 다목까지의 어느 하나에 해당하는 자 **2인 이상과 공동으로 체결하는 1개의 운송계약을 포함한다**)에 따라 그 소속원만의 통학을 목적으로 자동차를 운행하는 경우에는 운행계통을 정하지 않은 것으로 본다 — 가. 초·중등교육법 학교의 장 / 나. 유아교육법 유치원의 장 / 다. 영유아보육법 어린이집의 장 / 라. 고등교육법 학교의 장 / 마. 교육감 또는 교육장"

대법원 2009. 5. 14. 선고 2008두21294 판결: "여객자동차 운송사업자의 일방적인 의사에 의하여 운행계통을 결정하여 불특정 다수의 공중을 대상으로 여객자동차 운송사업을 하는 경우에는 노선 여객자동차 운송사업에 해당하지만, 외형상으로 일정한 운행구간을 계속 반복하여 운행하더라도 그것이 특정 단체와의 1개의 운송계약에 의하여 그 단체에 소속된 사람들만을 운송하는 형태로 여객자동차 운송사업이 이루어지는 경우에는 ... 전세버스 운송사업으로 보아야 한다."

춘천지방법원 2017. 8. 22. 선고 2016구합51632 판결: "체결한 운송계약의 수를 판단하는 기준은 운송사업자가 되어야 하는데 ... 운행한 버스에 관하여 각각 1개의 운송계약을 체결한 이상 이를 달리 취급할 이유가 없다."

양길모 변호사 의견서 결론 (KISED #32399, 2026-05-02 승인)

"대법원 판시취지 및 여객자동차운수사업법 시행령 규정 내용에 비추어 볼 때, 1개의 운송계약에 따라 통학을 목적으로 자동차를 운행하는 주체로 '**운송사업자**'가 **운송계약을 판별하는 기준**이 되어야 할 것으로 사료됩니다. ... A 전세버스운송사업자의 경우 보유한 가.차량을 B 교육시설과 운송계약을 체결하여 운행하고, 나.차량은 C 교육시설과 운송계약을 체결하여 운행하고 있다고 하더라도, 이것은 A 전세버스운송사업자 입장에서 각각의 버스차량에 대하여 별개의 교육시설과 각 운송계약을 체결하여 운영하였다고 볼 수 있기에 이것은 **전세버스운송사업에서 규정한 1개의 운송계약으로 봄이 타당하다고 사료됩니다.**"

우리 현재 포지션

본 신청사는 양길모 의견서를 §2.3 (규제 공백 #2) 의 1차 법리 anchor로 채택했고, 이로써 "동일 차량의 N:N 유희 시간 매칭이 노선여객으로 재분류"될 1차 위험은 차단되었다고 본다. 그러나 의견서는 **민사·행정 분쟁 시 변호사가 재판부 앞에서 주장할 수 있는 1차 법리 anchor**일 뿐, 행정청(국토교통부·법제처)이 사전에 부여하는 행정적 유권해석은 아니다.

질문

- 1. **양길모 결론에 동의하십니까?** 동일한 사실관계(1대 차량이 학원 A·B·C와 사업자 단위 단일 운송계약으로 운행)에서 변호사님 본인이 변론을 한다면 동일한 결론(전세버스 정합)에 도달하시는가, 아니면 다른 법리 해석이 가능한가?
- 2. **춘천지법 2016구합51632의 일반화 가능성:** 본 사건은 학부모 모임을 운송 계약 상대방으로 한 사례인데, **학원·유치원을 상대방으로 하는 사례에 그대로 일반화 가능한가?** 그렇지 않다면 어떤 추가 사실관계 차이가 결론을 바꿀 수 있는가?
- 3. **시행령 §3의2 1의2 명시 비대상(학원)의 법리적 위험:** 학원이 가목~마목 열거에서 명시 비대상인 점이 양길모 의견서 결론을 약화시키는가? §3 제2호 가목 일반 조항만으로 학원 통학 운송계약의 전세버스 정합이 충분히 보장되는가?
- 4. **양길모 의견서를 v2.1·IR 자료에서 인용하는 것에 대한 실무적 평가:** 변호사 의견서 1차 anchor 인용이 K-Startup 평가위원·국토교통부 협의·언론 대응 시 어느 정도 강도로 작동하리라 보시는지? (참고: 인용 사전 등에는 양길모 변호사로부터 5/4까지 확보 예정)

답변 형식

서술형 + (가능 시) 동의/이견 명시 + 추가 anchor 보강 방안 제안

답변 반영 지점

- v2.2 §2.3 본문 마지막 단락에 "이의림 변호사 cross-check 결과: [동의/이견]" 1문장 anchor 추가
- 5/7 이후 변호사 의견서 인용 강도 자체평가 (v3 채점 시 §2.3 점수 +/-)

Q2. 운수사업 영위 외관 균열 (§2.3 sub-gap, 양길모 의견서 미다름)

문제의 구조

대한상공회의소 2026-04-10 검토 의견("§49조의2 제3호 중개업 등록만으로 사업 가능")의 이면에는 **"플랫폼이 진짜 중개에 머무르는가, 아니면 사실상 운수사업을 영위하는가"** 의 외관 판별 문제가 있다.

한국 판례·행정해석은 "중개 vs 영위"를 일관되게 다음 3축으로 판별한다.

축	판별 기준	본 신청사 현 상태 (v2.1)
(i) 의사 표시 결정권	운송 의사 결정 주체가 누구인가 — 양 당사자(중개) vs 플랫폼(영위)	✓ 1개 운송계약은 교육시설↔전세버스사업자가 체결 (양길모 anchor) — 단, 알고리즘 자동 배차의 "일방적 의사" 해석 여지 잔존 (§2.3 line 328)
(ii) 경제적 위험 부담	운송 실패·사고·미수금의 위험을 누가 1차 부담 — 사업자(중개) vs 플랫폼(영위)	△ v2.1에 명시적 분석 부재 — 실제로는 사업자가 부담하나 정산이 플랫폼을 통과하는 외관이 위험

축	판별 기준	본 신청사 현 상태 (v2.1)
(iii) 주된 영업 활동의 외관	외부에서 보았을 때 누가 운송 서비스를 공급하는가 — 사업자 브랜드(중개) vs 플랫폼 브랜드(영위)	⚠ v2.1에 명시적 분석 부재 — "SafeWay Kids 통학"이라는 플랫폼 브랜드 우위 시 위험

축 (i)은 양길모 의견서가 1차 anchor를 부여했다. 그러나 축 (ii)·(iii)에 대해서는 양길모 의견서가 침묵하며, 본 신청사 v2.1도 명시적으로 다루지 않는다. 이 두 축이 합쳐지면 다음과 같은 행정청·평가위원 공격이 가능하다.

"플랫폼이 알고리즘으로 학원에 차량을 배정(축 i 잔존 의문) + 정산을 통과(축 ii) + 'SafeWay Kids 통학' 브랜드로 외부에 노출(축 iii) 한다면, 형식상 §49조의2 제3호 중개에 등록되어 있더라도 실질적으로 §3 전세버스운송사업을 무면허로 영위하는 외관이 형성된다."

이 외관이 형성되면 **여객자동차법 §76 (등록 취소·면허 정지) 또는 §90 (벌칙)** 의 적용 위험이 발생한다.

우리 현재 포지션 (v2.1 §1.2 + §1.4 + §2.3 종합)

- 축 (i): 양길모 의견서 1차 anchor 확보 (1개 운송계약 / 운송사업자 단위)
- 축 (ii): 정산 흐름은 학원 → 플랫폼 → 전세버스사업자 (수수료 차감 후 송금)이며, 운송 실패·사고·미수금의 1차 부담은 사업자에 귀속된다고 본다. 단, "정산을 플랫폼이 통과한다는 사실"이 외관 위험을 일으킬 수 있음을 인지한다.
- 축 (iii): 본 신청사는 "SafeWay Kids 통학"의 안전 모니터링·운영 인프라 브랜드로 포지셔닝하며, 운송 공급자는 전세버스사업자임을 앱 UI·계약서·고객 안내에 명시하는 방향으로 설계하고자 한다. 단, v2.1에 이 명시 의무가 본문화되어 있지 않다.

질문

- 3축 판별 프레임의 정확성:** 한국 판례·행정해석이 실제로 위 3축으로 "중개 vs 영위"를 판별하는가? 만약 다른 축이 추가로 적용된다면 무엇인가? (참고할 판례·법제처 해석례 인용 부탁)
- 축 (ii) 정산 통과 위험의 실무적 강도:** 플랫폼이 학원으로부터 운임을 1차 수령 후 수수료 차감 후 사업자에 송금하는 구조가, **§49조의2 제3호 중개사업의 정상 운영 범위 내**인가, 아니면 외관상 운수사업 영위로 해석될 위험을 일으키는가? 만약 후자라면, **에스크로 형태(플랫폼이 운임을 직접 수령하지 않고 결제 정보만 중개)** 로 전환하면 위험이 충분히 차단되는가?
- 축 (iii) 브랜드 외관 위험:** "SafeWay Kids 통학" 이름으로 학원·학부모에게 서비스를 광고하고, 앱 UI 1순위에 SafeWay Kids 브랜드가 노출되는 구조가, 외관상 운수사업 영위로 해석될 위험을 일으키는가? **법정 명시 의무** (앱 UI·계약서에 "운송 공급자: (주)OO전세버스 / 중개 플랫폼: (주)루넵스" 명기) 의 형태·강도는 어떻게 설계해야 하는가? 참고할 선례(카카오톡블루·VCNC 타다·KST모빌리티·우버 등)가 있는가?
- 알고리즘 자동 배차 + 정산 통과 + 브랜드 우위 3요소 중첩 시 평가:** 위 3요소가 모두 결합된 본 신청사 모델이, **§49조의2 제3호 중개의 외연** 내에 머무른다고 변호사님이 변론할 수 있는가? 아니면 **§38조의2 실증특례로만 외관 위험을 잠정 면제할 수 있다**고 보시는가? 후자라면, 실증특례 신청서에 어떤 추가 안전장치(예: 외부 감사 보고서·국토부 분기 보고)를 명기해야 면제 근거가 강해지는가?
- 선례 비교:** 카카오톡 블루(가맹) / VCNC 타다(여객자동차법 §34 위반 형사 기소·무죄 → 법 개정으로 폐업) / KST 모빌리티 마카롱(직영) / 위메프오·배민 1(배달) 중, 본 신청사 모델과 가장 유사한 선례는? 그 선례의 결론(합법·위법·법 개정 후 합법화)이 본 신청사에 어떤 함의를 주는가?

답변 형식

판례·해석례 인용 + 3축 매트릭스에 대한 변호사 의견 + 선례 비교 표 + 서술형

답변 반영 지점

- v2.2 §2.3 본문에 "중개 vs 영위 3축 분석 + 본 신청사 위치 + 실증특례 면제 근거" 1.5페이지 단락 신설
- v2.2 §1.4 단계 7 (정산·기록 보존) 표에 "정산 구조: 에스프로 / 직수령 후 송금 / 결제정보만 중개" 중 채택안 명기
- v2.2 §1.2 차량·인력 소유 귀속표에 "브랜드 외관 명시 의무 (앱 UI·계약서)" 행 추가

Q3. §53 ③ "지명" 요건의 N:N 교차 탑승 공동 지명 + 민사 보수 계약과의 분리 (§2.4 sub-gap, 양길모 의견서 미다룸)

문제의 구조

본 신청사 모델은 1대 차량이 학원 A·B·C 학생을 시간대 분할 또는 동시 탑승으로 운행할 수 있도록 설계되었다. 이때 도로교통법 §53 ③ "어린이통학버스를 운영하는 자가 지명한 보호자" 요건의 적용에 두 가지 균열이 발생한다.

균열 1: §53 ③ "운영하는 자"의 단·복수 해석 공백

도로교통법 §53 제3항: "어린이통학버스를 운영하는 자는 어린이통학버스에 어린이나 영유아를 태울 때에는 성년인 사람 중 어린이통학버스를 운영하는 자가 지명한 보호자를 함께 태우고 운행하여야 하며 ..."

조문은 "운영하는 자"를 단수로 규정한다. 그러나 1대 차량에 학원 A·B·C 학생이 동시 탑승하면, 각 학원장이 자기 원생에 대한 보호 의무 주체가 된다. 이때 다음 4가지 운영 모델이 가능하다.

모델	1차 (행정 지명)	법리 정합성
M1: 분리 운행	운행 1회당 학원 1곳만	매우 강함 (1:1) — 단 유희 매칭 효율 ↓↓
M2: 공동 지명	A·B·C 학원장이 동일 동승자 공동 지명	중상 — 시행령 §3의2 1의2 "공동 계약" 유추
M3: 주관 학원	1개 주관 학원 장이 지명, 다른 학원은 위탁 동의	중 — "운영하는 자"가 단일 학원으로 한정되는지 핵심
M4: 사업자 직접 고용	학원장은 형식적 지명, 동승자는 사업자·플랫폼 소속	약 — §53 ③ 문언 위배 가능

균열 2: §53 ③ 행정 지명 ≠ 민사 보수 계약 — 분리 가능성

본 신청사는 동승자 공급을 다음 중 하나의 민사 계약 구조로 운영하고자 한다.

- (a) 각 학원이 원생 인원 비례로 동승자에게 직접 지급
- (b) 플랫폼이 학원들로부터 수수료 합산 후 동승자에게 일괄 지급 (각 매칭 모델)
- (c) 전세버스사업자가 동승자를 정규 고용하고 학원에 비용 청구
- (d) 별도 동승보호 인력 공급사가 동승자를 고용 후 학원에 파견

§53 ③의 "지명"이 행정법상 책임 귀속 관계인 반면, 위 (a)~(d)의 보수 지급은 민사상 노무·도급·근로계약 관계다. 두 관계가 일치할 의무가 §53 ③ 문언에 명시되어 있지 않다.

우리 현재 포지션

- 본 신청사는 **모델 M2 (공동 지명) + 보수 구조 (b) (플랫폼 일괄 지급)** 을 제1안으로 검토 중이다.

- M2의 법리 anchor: 시행령 §3의2 1의2 "2인 이상이 공동으로 체결하는 1개의 운송계약" 조항을 §53 ③ "지명"에 유추 적용 → 학원 다수가 공동으로 동일 동승자를 지명하는 것이 §53 ③ 문언에 부합한다고 본다.
- 보수 구조 (b)의 법리 anchor 부재: §53 ③의 "지명"과 분리된 민사 보수 계약 단일 구조의 적법성에 대한 행정청·판례 anchor가 현재 확보되어 있지 않다.

질문

1. **§53 ③ "운영하는 자"의 단·복수 해석:** 1대 차량에 학원 A·B·C 학생이 동시 탑승할 때, "운영하는 자가 지명한 보호자"의 "운영하는 자"는 단수인가 복수인가?
 - 단수라면, 학원 A·B·C 중 어느 학원이 "운영하는 자"가 되는가? (탑승 인원 비례 / 운행 발주 시점 / 차량 임차 명의 / 계약서 작성 주체 등)
 - 복수라면, A·B·C가 동시 또는 순차적으로 동일 동승자를 공동 지명해야 하는가? 1개 학원만 지명하면 다른 2개 학원의 §53 ③ 의무는 어떻게 충족되는가?
2. **시행령 §3의2 1의2 "공동 계약" 유추 적용 가능성:** 본 시행령 조항이 인정하는 "2인 이상이 공동으로 체결하는 1개의 운송계약"의 법리(§3 영역)를, 도로교통법 §53 ③ "지명"(§53 영역)에 유추 적용 가능한가?
 - 유추 가능하다면 그 근거는? (특별법 우선 / 입법 취지 / 동일 운행 사실관계 / 입법 공백 보충)
 - 유추 불가하다면 그 이유는? (관할 부처 분리 / 의무 주체 분리 / 입법자 의도 명시 부재)
3. **학원이 §3의2 1의2 명시 비대상인 점의 영향:** 학원이 시행령 §3의2 1의2 가목~마목 열거 비대상인 점이, 위 유추 적용을 추가로 약화시키는가? §53 ③ 자체는 "어린이"의 정의(도교법 §2 제23호 "13세 미만")에만 의존하므로 학원·유치원 구분과 무관하다는 해석이 가능한가?
4. **§53 ③ 행정 지명과 민사 보수 계약의 분리 가능성:** 동승자가 학원 A·B·C로부터 §53 ③ 공동 지명을 받으면서, 동시에 플랫폼·전세버스사업자·공급사 중 1곳과 단일 보수 계약을 맺는 구조가 §53 ③ 문언에 부합하는가? 두 관계가 일치해야 한다는 명시·묵시 의무가 도교법·근로기준법·민법에 존재하는가?
5. **동승자의 근로자성·각위커성 판별:** 본 신청사가 채택하는 보수 구조 (a)~(d) 각각에서 동승자가 근로기준법상 근로자로 판별될 가능성이 있는가? 만약 근로자로 판별되면 **사용자(고용주)**는 누구인가 (학원·플랫폼·사업자·공급사)? 사용자성 판별이 §53 ③ "지명" 권한과 관련이 있는가?
6. **사고 발생 시 책임 귀속:** 동승보호자가 §53 ③ 의무를 해태(예: 어린이 하차 미확인)하여 사고가 발생한 경우, 책임은 (i) 동승보호자 개인(민·형사) (ii) §53 ③ 지명 학원장 (iii) §53 ③ 외 학원장(공동 지명 시 잔여 학원) (iv) 민사 보수 계약 사용자(플랫폼·사업자·공급사) (v) 전세버스사업자(자배법 §3 운행자성) 중 어떻게 분배되는가? 본 신청사가 모델 M2 + 보수 구조 (b)를 채택할 경우 책임 분담 매트릭스 초안 작성 가능?

답변 형식

조문 해석 + 유추 적용 가능성 매트릭스 + 책임 분담 매트릭스 (M1·M2·M3·M4 × 보수 구조 a·b·c·d 부분 매트릭스) + 서술형

답변 반영 지점

- v2.2 §2.4 (규제 공백 #3) 본문에 "**N:N 교차 탑승 4가지 운영 모델 + 본 신청사 채택 모델 (M2 + 보수 구조 b) + 사후 해소 대상**" 단락 신설 (1.5페이지)
- v2.2 §1.3 관계도에 동승보호자 ↔ 학원 (§53 ③ 지명) ↔ 플랫폼 (보수 계약) 점선 3개 추가
- v2.2 §1.4 단계 5 표를 5-1 자격 풀 제시 / 5-2 공동 지명 / 5-3 민사 보수 계약 체결 3 sub-step으로 분해
- v2.2 §2.8 (규제 공백 #6 — 책임 귀속) 본문에 자배법 §3 운행자성과 §53 ③ 지명 의무의 분리 책임 분담 매트릭스 신설 (현재 v2.1는 자배법만 다룸)

부록 A. 양길모 의견서와 본 자문의 결론 차이 추적표 (자문 후 작성)

#	영역	양길모 결론 (5/2)	이의림 결론 (5/7)	본 신청사 채택 결론	v2.2 anchor
1	§3 전세 정의 / 1개 운송계약 / 사업 자 단위	1개 운송계약 인정	[미정]	[미정]	[미정]
2	운수사업 영위 외관 (3축 — 의사·위 험·외관)	미다룸	[미정]	[미정]	[미정]
3	§53 ③ "운영하는 자" 단·복수 해석	미다룸	[미정]	[미정]	[미정]
4	시행령 §3의2 1의2 "공동 계약" → §53 ③ 유추	미다룸	[미정]	[미정]	[미정]
5	§53 ③ 행정 지명 ≠ 민사 보수 계약 분리	미다룸	[미정]	[미정]	[미정]
6	동승자 근로자성 / 사용자성	미다룸	[미정]	[미정]	[미정]
7	§53 ③ 의무 해태 시 책임 귀속 매트 릭스	미다룸	[미정]	[미정]	[미정]

자문 후 위 표를 채워 [2026-05-08-iuilim-consultation-memo.md](#) 의 핵심 산출물로 사용한다. 양길모·이의림 결
론이 **불일치**하는 행이 발생하면, 그 행은 **v2.2에서 양 결론을 병기하고 본 신청사 채택 사유를 명시**하는 방식으로 처리
한다 (한쪽만 채택하면 다른 쪽 변호사의 의견서를 IR·평가 자료로 인용 시 신뢰도 하락 위험).

부록 B. 자문 사전 전달 자료 패키지 (5/6 17:00 사용자 검토 후 5/7 09:00 전 발
송)

이의림 변호사에게 5/7 미팅 전에 다음 5개 파일을 PDF·MD 형태로 사전 전달한다.

- 1. **본 질의서**: [2026-05-05-iuilim-meeting-questions.md](#) (PDF 변환 후)
- 2. **v2.1 신청서 본문 핵심 섹션**: [2026-05-03-sandbox-application-v2.1-draft.md](#) 의
§1.2·§1.3·§1.4·§2.1·§2.3·§2.4·§2.7·§2.8 발췌본 (전체 911 라인 중 약 250 라인)
- 3. **양길모 변호사 의견서**: [2026-04-29-yangkilmo-legal-opinion-detailed.pdf](#) (407KB, 인용 사전 동의
는 5/4까지 확보 예정 — 미확보 시 요약본만 전달)
- 4. **양길모 자문 요약**: [2026-04-29-yangkilmo-consultation-summary.pdf](#) (82KB)
- 5. **사업 모델 4분 요약 카드**: 신규 작성 (1페이지 — 차량 소유 N:N + 7단계 플로우 + 규제 공백 6개 헤더 + 양길모
anchor 3개)

5번은 본 질의서 작성 후 별도 산출물로 1페이지 작성 예정.

부록 C. 본 자문이 확보하지 못하는 영역 (5/7 미팅에서 다루지 않을 항목)

본 질의서는 §2.3·§2.4 두 균열에 집중하며, 다음 영역은 5/7 미팅에서 **다루지 않는다**.

영역	이유	대체 anchor
개인정보보호법 §23 민감정보 (생체정보·14세 미만)	양길모 의견서가 Q2에서 부분 다룸 (고영 향 AI 미해당)	향후 개인정보위 사전 협의 (실증 특례 승인 후)

영역	이유	대체 anchor
AI 기본법 §31·§33·§34 고영향 AI 거버넌스	양길모 의견서 Q2 결론 (고영향 AI 미해당 + 자발적 거버넌스 이중 트랙)	v2.1 §2.7 + §4.6 (5/3 반영 완료)
정통방법 §44의2 임시조치 의무	양길모 의견서 Q3 결론 (정보통신서비스 제공자 미해당)	v2.1 §4.7 (5/3 반영 완료)
자배법 §3 운행자성 책임 분담	본 자문 Q3 sub-question 6에서 §53 ③ 지명 의무와 함께 부분 다룸	v2.1 §2.8 (규제 공백 #6) — v2.2 에서 본 자문 결과로 보강
부가가치세·법인세·소득세 (S&LB 전환 시)	비법무 영역 (세무사)	한국 세무·회계 자문 (별도 트랙, 5/14 이후)

5/7 미팅의 시간 한계(75~90분)와 이의림 변호사의 cross-check 역할(양길모 의견서 검증 + 신규 균열 anchor 확보)에 집중하기 위해 위 영역은 의도적으로 제외한다.

- 작성: 2026-05-05 (D-2)
- 발송 예정: 2026-05-06 17:00 사용자 검토 → 2026-05-07 09:00 전 이의림 변호사 사전 전달
- 미팅: 2026-05-07 (시간 미정 — 사용자 일정 확정 시 본 문서 frontmatter 업데이트)
- 자문 결과 반영: 2026-05-08 자문 메모 작성 → 2026-05-14 v2.2 사전 전달 (UD-3 default 5/13 → 5/14 연기)